

א' אפריקה ישראל חגורים

חוזת מתכנן דלק

סמל צפון – מגרשים 122, 123

סמל צפון

חוזה מתכנן דלק

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

520034760	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
-----------	--------------------------

לבין

לשם כ.מ. בע"מ פ.ח. 513117192
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בציודם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל" - מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

לשם כ.מ. בע"מ
 513117192
 ח.פ. 122
 חיסוסה שפ. 122
 בית אוצר קומה 4

CONT-5-663
לחתימה

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

פרויקט:
ספק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

- "החוזה"/
"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.
- "הדין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.
- "הרשות המקומית" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.
- "חוזה הפיתוח" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

- נספח א' - נספח כללי;
נספח ב' - שירותי המתכנן;
נספח ג' - לוח זמנים;
נספח ד' - שכר המתכנן;
נספח ה' - תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' - הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' - אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ז'1 - מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ח' - רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' - נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

- 2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכשורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ג' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היעצאים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: 513/17/92
ח.פ. 22/192
חיים משה שמואל
בית אוצר קומה 4

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: 123 122
שם כ.מ. בע"מ

אפרוקי נאור מורים בע"מ

3.5

3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2. זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5. אישור המנהל לתכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

יחידה ישראל מנהלים בע"מ

51347192
CONT-5-663
מס' חוזה:
לחתימה
ח.פ. 12
ח.פ. 13
ח.פ. 14
ח.פ. 15
ח.פ. 16
ח.פ. 17
ח.פ. 18
ח.פ. 19
ח.פ. 20
ח.פ. 21
ח.פ. 22
ח.פ. 23
ח.פ. 24
ח.פ. 25
ח.פ. 26
ח.פ. 27
ח.פ. 28
ח.פ. 29
ח.פ. 30
ח.פ. 31
ח.פ. 32
ח.פ. 33
ח.פ. 34
ח.פ. 35
ח.פ. 36
ח.פ. 37
ח.פ. 38
ח.פ. 39
ח.פ. 40
ח.פ. 41
ח.פ. 42
ח.פ. 43
ח.פ. 44
ח.פ. 45
ח.פ. 46
ח.פ. 47
ח.פ. 48
ח.פ. 49
ח.פ. 50
ח.פ. 51
ח.פ. 52
ח.פ. 53
ח.פ. 54
ח.פ. 55
ח.פ. 56
ח.פ. 57
ח.פ. 58
ח.פ. 59
ח.פ. 60
ח.פ. 61
ח.פ. 62
ח.פ. 63
ח.פ. 64
ח.פ. 65
ח.פ. 66
ח.פ. 67
ח.פ. 68
ח.פ. 69
ח.פ. 70
ח.פ. 71
ח.פ. 72
ח.פ. 73
ח.פ. 74
ח.פ. 75
ח.פ. 76
ח.פ. 77
ח.פ. 78
ח.פ. 79
ח.פ. 80
ח.פ. 81
ח.פ. 82
ח.פ. 83
ח.פ. 84
ח.פ. 85
ח.פ. 86
ח.פ. 87
ח.פ. 88
ח.פ. 89
ח.פ. 90
ח.פ. 91
ח.פ. 92
ח.פ. 93
ח.פ. 94
ח.פ. 95
ח.פ. 96
ח.פ. 97
ח.פ. 98
ח.פ. 99
ח.פ. 100

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מנהלים 122 123
לשם כ.מ. בע"מ
ספק:

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא אחד מהתנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים, ביאורים, וכל מידע או פרט שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שרותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1 תמורת שרותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

- 7.2.1 הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך.

מס' חוזה: 5131192
לחתימה: 01
מס' חוזה: 5131192
לחתימה: 01
מס' חוזה: 5131192
לחתימה: 01

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ
פרויקט:
ספק:

אפריקה ישראל פארק בע"מ

עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאת לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור חדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת ו/או הגדלת היקף היחידות בפרויקט בגין הקלות שבס ו/או תוספת בניה אשר ניתן לבנות מכוח הוראות החוק והתקנות ו/או תוכניות בניין עיר קיימות ו/או הגדלת מספר יחידות הדיור ללא חריגה מהיקף השטחים המפורטים בנספח ד', קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה, יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי חמתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו בכלל זאת, הקטנת ו/או הגדלת היקף היחידות בפרויקט בגין הקלות שבס ו/או תוספת בניה אשר ניתן לבנות מכוח הוראות החוק והתקנות ו/או תכניות קיימות וכן הגדלת מספר יחידות הדיור, ללא חריגה מהיקף השטחים המפורטים בנספח ד'.

החתימה והחותם של המזמין

מס' חוזה: 51-663-5
לחתימה: 51-663-5
מס' חוזה: 51-663-5
לחתימה: 51-663-5

מס' חוזה: 51-663-5
לחתימה: 51-663-5

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

פרויקט:
ספק:

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של קמתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרוכש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבונו המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה כנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

מס' חוזה: CONT-5-663
מס' חוזה: 52
לחתימה: 4
מס' חוזה: 52
מס' חוזה: 4
מס' חוזה: 52
מס' חוזה: 4

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

מס' חוזה: 52
מס' חוזה: 4

- במשרד כל תקופת
מבצע
513
22
4
5-663
לחנות

פרזיקט:
ספק:

פרויקט
ספק:
אפרקו ישראל אורנים בע"מ

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות ומסמכים שאינם בידו, יערכם המתכנן בהקדם האפשרי וימסרם למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, ודיסקטים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך חבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 לפי דרישת תמוזין, ימסור המתכנן למזמין, בנוסף לאמור לעיל, סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדם של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלטה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבלים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם

מס' חוזה: CONT-5-663
טעו: לחתימה

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
ספק: לשם כ.מ. בע"מ

שם: נ.מ. בע"מ
ח.מ. ש.מ. בע"מ
חייט משה
בית אוני
513117192
22 קומה 4
שטח

אשר לא יחול
מגורים בע"מ

כאמור, אזי ישפה המתכנ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחול על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט ע"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנ שכר בהתאם להיקף השירותים שניתנו על ידי המתכנ על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות וכן בגין שירותי המתכנ שבוצעו, ככל ובוצעו עבור שלבים מתקדמים יותר, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו' - ח'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו' - ח' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה המתכנ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה במתכנ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 המתכנ הפר את הוראת סעיף 5.5 לעיל.

12.3.1.4 נבצר מהמתכנ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנ נפטר, המתכנ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנ או אם ארע אירוע דומה.

אמירה ישראל מנצח בע"מ

החש"מ
1311
22.11.2019
בית דין
4

CONT-5-663

מס' חוזה:
לחתימה
000000

תבנית: מתכנ הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ
פרויקט:
ספק:

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוצא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב האתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבויות אלו באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

אשרה ישראלי מגורים נע"מ

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123 לשם כ.מ. בע"מ
תבנית: מתכנן הדלק תבנית: גרסה: 01

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטוס:

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטוס:
מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטוס:

14. סיום שירותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת חוזה זה או סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השטרות, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המצורף בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין..

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

המנהל
ישראלי למגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה
שם: משה ששן
תאריך: 17.12.92
מס' חוזה: 5612
מס' חוזה: 4

תבנית: מתכנן הדלף
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ
ספק:

17. שונות

- 17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.
- 17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו וקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.
- למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.
- המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.
- 17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.
- 17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.
- 17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כזתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כזתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כזתור דחיה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -
- 17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
- 17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך זתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.
- 17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.
- 17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד לכל המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיוכלו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.
- המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.
- 17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יקחה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

מס' חוזה: CONT-5-663
תאריך: 22.12.2013
מס' חוזה: 4

מס' חוזה: CONT-5-663
תאריך: 22.12.2013

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

פרויקט:
ספק:

אמריקה ישראל מגורים גניני

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי ציבור ככל ויידרש, חניונים ועבודות פיתוח בסמל צפון - סמל צפון, מגרשים 122,123, לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' תא/2988 ותוכנית תא/מק/2988/ב על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הכלולים בתוכניות אלו. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתכנית ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעודק בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם ביטוי הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" - עיריית תל אביב.

"**חוזה הפיתוח**" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : שלומי בוקור

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בעק - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בעק "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת ז.י.ו. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : ישראל כהנא
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : 2

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : ישראל כהנא

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שירותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינן כדלקמן :

57%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
5.6%	מגדלי סומייל בע"מ
9.6%	רמ-נח בע"מ
1.6%	אפרירס בע"מ
26.1%	אומרט סמל בע"מ

106%

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לשם כ"ח בע"מ
51311/192
ח.פ. חיים משה ספירא 22 אשדוד
בית איציק קומה 4

מס' חוזה: CONT-5-663
סטטוס: לחתימה

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ
ספק:

נספח "ב"

שרותי המתכנן

1. כללי

1.1 שרותי המתכנן מתייחסים לכלל מערך הדלק בפרויקט ובין היתר לגבי הנושאים המפורטים להלן:

א. שרותי המתכנן כוללים תכנון קווי למערכת הדלק לגנטורים עבור המגורים ומבנה הציבור, תכנון המכלים, תכנון מערך הצנרת הכולל מנקודת תדלק ועד התחברות לגנטורים, תכנון תוואי צנרת בתוך הבניינים, תכנון עמדת התחברות למכלית כולל הארקה, הגדרה מערכת החשמל לרבות לוח סוף מילוי, הגדרת תפ"מ המערכת, תכנון מערכות הפיקוד והשליטה של מערך הדלק והעברת המידע למתכנן החשמל בכדי לשלבן בלוחות החשמל ובקרת המבנה, הכנת תוכניות מפרט וכתב כמויות לצורך התקנת מערכת הדלק.

ב. התכנון יעשה בהתאם לתקנות רישוי פסקים אחסנת נפט, דרישות מתכנן הבטיחות וכיבוי אש, דרישות המשרד להגנת הסביבה, לחוק החשמל ולכללי המקצוע הטובים תוך מתן מלא לדרישות הפונקציונליות שהוצגו ולדרישות החוקיות.

ג. פגישות תאום מול מהנדסי החברה והיועצים השונים.

ד. תכנון מערך הדלק יתבצע בתוכנת REMIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ז.י.ו.

1.2. עמדות המתכנן יבוצעו בשיתוף ובסיוע לאדריכלי הפרויקט, למתכנן החשמל, מתכנן הבטיחות, מתכנן איכות הסביבה של הפרויקט ועוד.

1.3 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר זהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצע בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב- BIM על המודל.

ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיזומן אליהן ללא הגבלה.

ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ונתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.

ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.4 על המתכנן לקבל אשור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי.

אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב ה-4.

אפריקה ישראל מאזרים בע"מ

פרויקט:
פסק:

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

מס' חוזה:
סטטוס:

CONT-5-663
לחתימה

ש"ס
כ"ט
1922
1311
22
4
בית
אוצר
ש"ס
כ"ט
1922
1311
22
4
בית
אוצר

2. שלבי עבודה ופרוט שרותי המתכנן :

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט ונחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.
העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 יעוץ מוקדם :

- א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והיועצים, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים.
- ב. בירור, במקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות, הקשורות בתכנון מערך הדלק בפרויקט וקבלת אישור הרשויות בהתאם לכך.
- ג. הכנת חוות דעת מוקדמת, המתארת את הנושאים העקרוניים לרבות תוואי צנרת הדלק (תכנון דווי למערכת הדלק) ומיקום נקודת התדלק והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארת את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים, לרבות שרטוטים עקרוניים ושלב אומדנים ראשוניים.
- ד. מסירת נתונים ליועצים ולמזמין לגבי הפתרונות האפשריים.
- ה. השתתפות בישיבות צוות התכנון, על מנת להציג את החלופות וההמלצות ועל מנת לתאם את בחירת הפתרונות.
- ו. הכנסת שינויים בתוכניות בהתאם לתיאום עם היועצים, בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין ועדכון האומדנים.

2.2 יעוץ סופי :

- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי האדריכל, היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם האדריכל, היועצים והמזמין.
- ב. התכנון יתבצע בתאום עם האדריכל, אדריכל הנוף, מתכנן החשמל, מתכנן הבטיחות ומתכנן הגנת הסביבה של הפרויקט (תכנון לוחות החשמל והפיקוד יעשו ע"י אחרים).
- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל עד קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תוכניות האדריכל והיועצים לתכניות אדריכלות.
- ה. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת פרספקטיבות, מודלים בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע מתן הערות ואישור.
- ו. הכנת תכניות לאישור סופי של הקזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.3 ייעוץ בשלבי התכנון המפורט של הפרויקט :

- א. הכנת תכניות עבודה מפורטות לבצוע בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה :
 - תכנון המיכלים היומיים.
 - תכנון מערך הצנרת הכולל מק' התדלק ועד להתחברות לגנטוריים
 - תכנון תוואי צנרת בתוך הבניין.
 - תכנון עמדת התחברות למכלית מכלל הארקה.

אגודה ישראל מגורים בע"מ

CONT-5-663
לחתימה

מס' חוזה :
סטטוס :

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

פרויקט:
ספק:

שם נ.ח. בע"מ
513717092
ח.פ. משה שפיגא 22 אשדוד
חיים משה שפיגא 22 אשדוד
בית אברהם קמח 4

- הגדרת מערכת החשמל לרבות גזח סוף מילוי.
 - הגדרת תפ"מ המערכת.
 - תכנון מערכות הפיקוד והשליטה של מערך הדלק והעברת המידע למתכנן החשמל בכדי לשלב בלוחות החשמל ובקרת המבנה (תוכניות חשמל ע"י אחרים).
 - הכנת תוכניות, מפרט וכתב כמויות לצורך התקנת מערכת הדלק.
- ב. תיאום התכניות עם היועצים.
- ג. הכנת כתבי כמויות ואומדנים מפורטים לרכישה מערכת הדלק. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכלולי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלקה לפי אזורים.
- ד. הכנת שרטוטים ופרטי ביצוע לרבות פרטי התקנה.
- ה. הכנת מפרטים טכניים ותאומם עם המפרטים של האדריכל, אדריכל הנוף, מתכנן החשמל ומתכנן הבטיחות.
- ו. בדיקת התאמת התכניות המפורסות של היועצים להמלצות המתכנן ולאישור הרשויות המוסמכות בנושאי מערך הדלק.
- ז. השתתפות בישיבות צוות התכנון כאמור בסעיף 2.1 ה' לעיל.
- ח. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור לקבלת הצעות מספקים/קבלנים לביצוע/אספקת גנרטורים ומערך הדלק, בתיאום עם היועצים והשתתפות בסיוור קבלנים במידת הצורך, הכנת תשובות לשאלות הספקים/קבלנים והגשתן למנהל.
- ט. הכנסת שינויים בתכניות, ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית, אשר תקבע על ידי המזמין.
- י. הכנסת שינויים בתכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישת המזמין.
- יא. השלמת תכניות עבודה, פרטים ורשימות כפי שידרש לביצוע הפרויקט.

2.4 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה ומערכותיו:

- א. בדיקה ואישור חומרים וציוד מערך הדלק המוצעים לאספקה. בדיקה המלצה ואישור חומרים וציוד מערך הדלק שסופקו לאתר.
- ב. הדרכה ומתן הסברים למפקח באתר, בתיאום עם היועצים.
- ג. פקוח עליון על ביצוע עבודות מערך הדלק והתקנת הגנרטורים על ידי הקבלן.
- ד. דיוח למנהל על הממצאים ועל התקדמות בצוע העבודות לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה/במחסן הספק.
- ה. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם הקבלן בזמן ביצוע המבנה, ובתקופת הבדק, בתיאום עם היועצים, בנושאי מערך הדלק.
- ו. מתן ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ז. השתתפות בקבלת העבודות או חלקים מהן ואישור גמר הביצוע, בתיאום עם היועצים, בכל הקשור למערך הדלק. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ח. הכנת וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבצוע, בנושא מערך הדלק.

- ט. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את

פריקת נזקל מנורם ע"י

פריקט:
ספק:

מל צפון מגרשים 122, 123 תבנית: מתכנן הדלק
לשם כ.מ. בע"מ גרסה: 01

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטוס:

בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את

לשם כ.מ. בע"מ
חיים משה שפירא 22 אשרי
בית אוצר קומה 4

ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא הצהרה זו לא תשולם למתכנן תורת שכרו עבור פקוח עליון.

י. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע מערך הדלק בפרויקט.

3. אופציה לבחירת המזמין :

במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לביצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן – יידרש המתכנן להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בין קבלנים במתכונת זו.

הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י מתכנני המזמין. המתכנן ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הביצוע. לצורך כך ישתתף המתכנן בפגישות, יבדוק תוכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאשורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פקוח עליון.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם הצתקים, צילומים וכי וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

6. יובהר כדלקמן :

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתוכנת REVIT.
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת ה-י.ו.ג, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

לשם ח. כ. מ. בע"מ
חיים משה
בית המדרש
513117143
22 אפריל
4 קומה

הח ישראלי מגורים בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. המתכנן וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכנן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכך מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות הייעוץ תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

לשם ח.מ. בע"מ
ד.ס. 1171315
חייט משה שמיר 22 אשדוד
בית אוזן קופה 4

הפרויקט ישראל מגורים דעימ

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: טטטוס:

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם ח.מ. בע"מ
פרויקט: ספק:

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת מלוא ביצוע שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ונספח ח', ישלם המזמין למתכנן מתכנן שכר כולל בסך 35,000 ₪ (במילים: שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים) ובמועדים כדלקמן:

1.1 סכום קבוע ומוחלט של 30,000 ₪ (במילים: שלושים אלף שקלים חדשים) למתן שירותי ייעוץ ותכנון של מערך הדלק בפרויקט עבור תדלק הגרטורים של המגורים, המרתפים ומבנה הציבור.

1.2 סכום קבוע ומוחלט של 5,000 ₪ (במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים) למתן שירותי פיקוח עליון.

2. הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בגין חודש 11/2020 מדד בסיס 2018 (העומד על 100.2 נק') עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.

3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.

3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.

3.4 שכר התכנון כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחזק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

עו"ד מ. מ. בע"מ
51311-19
חיים משה אברהם
בית אצור אומה 4
אשרד

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

אפיקה ישראל מעורבים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה, לרבות בנספחים ב' ו-ח, כדלקמן:

30%	א. לאחר גמר הייעוץ המוקדם והייעוץ הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
45%	ב. לאחר גמר הייעוץ בשלב התכנון המפורט והכנת המכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -
5%	ג. לאחר קבלת היתר בניה ו/או היתר שינויים -
15%	ד. במהלך ביצוע הפקוח העליון, לפי התקדמות ביצוע -
5%	ה. לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרוייקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין וקבלת אישור לאכלוס -
100%	סה"כ

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוּוּ משלבי התשלום עפ"י קביעתו.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזת בנוסח המצורף כנספח ז' לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

עו"ס
ח.פ. 513117192
חיים משה צביא 22 אשדוד
בית אצור קומה 4

אפריקה ישראל מאגרים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

פרויקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ
ספק:

„J.N

פריקט: סמל צפון מגרשים 122, 123
ספק: לשם כ.מ. בע"מ

נספח "ז" - מפרט ביטוח המתכנן

המתכנן מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה בכפוף לאמור להלן הינו על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או מהדורת "ביט" מאוחרת יותר המחליפה את תנאי "ביט" מהדורת 2013 למעט פוליסת האחריות המקצועית ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המתכנן ביחס עם ההסכם הנדון. גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 3,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח על פי הפוליסה כולל אובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, דיבה השמצה, מעשה מרמה ואו אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן השימוש ואו עיכוב ואו נזק תוצאתי כלשהו. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסיגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן אך לא לפני התאריך 24.7.2013 (להלן: "**התאריך הרטרואקטיבי**"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ואופציה לרכישת תקופת גילוי בת 6 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא.

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי עובדי המתכנן, בגין פגיעה גופנית או מחלת מקצוע שתיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות בסך של -20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.

ביטוח זה לא יכלול כל חריג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב למעבידים, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלם וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ואו מחלת מקצועית כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המתכנן על פי דין בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ (שני מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח, בגין פגיעה ואו אובדן ואו נזק שייגרמו לגוף ואו לרכוש של כל אדם ואו גוף כלשהו, לרבות המזמין עובדיו ואו מי מטעמו בקשר עם ואו במסגרת מתן השירותים על ידי המתכנן ואו בגין מי שפועל מטעמו ובגין כל הבאים מכוחו ויחול על אובדן ואו נזק לגוף ואו לרכוש שייגרמו כתוצאה ממעשי ואו מחדלי המתכנן ואו בגין כל מי הפועלים מטעמו.

ביטוח זה לא כפוף לכל חריג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה מכלי רכב, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה שהוגש ככיבוד, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ואו מחדלי המתכנן ובגין הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי למעט הרכוש עליו פועלים במישרין.

כללי:

- א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ולמעט ביחס לפוליסת עבודות קבלניות ככל שנערכת) ואנו מוותרים על טענה ואו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן המתכנן מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל לא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 30 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ואו רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מ"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981.

לשם: מ. בע"מ
513112-92
חיים משה שפי
בית איור קומה 4
תשס"ו
22 אפריל
אשרת

פריקת ישראל מגורים ע"מ



נספח א'

תאריך הנפקת האישור 28/03/2022		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חב אם ו/או חב בנות ו/או חב אחיות ו/או חב קשורות חב שלוכות וכל חב הנמנית בקבוצה אפריקה ישראל ת.ז./ח.פ. 520003476 מען יוני נתניהו 1 ג אור יהודה	שם לשם כ.מ בע"מ ו/או/כהנא ישראל ת.ז./ח.פ. 513117192 מען הר תבור אשדוד	נדל"ן ☐ שירותים ☒ אספקת מוצרים ☐ אחר: ☐	משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☐ מזמין שירותים ☒ מזמין מוצרים ☐ אחר: ☐

כיסויים						
פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות/סכום ביטוח/שווי עבודה	
					סכום	מטבע
צד ג	185101040621	הראל ביט 2016	01/07/2021	30/06/2022	4,000,000	ש"ח
אחריות מעבידים	185101040621	הראל ביט 2016	01/07/2021	30/06/2022	20,000,000	ש"ח



פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות/סכום ביטוח/שווי עבודה		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					סכום	מטבע	
אחריות מקצועית	100400037321	מקצועית 01/2018	01/07/2021	30/06/2022	3,000,000	ש"ח	301
							302
							303
							321
							322
							325
							326
							327
							328
							332

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 38

ביטול/שינוי הפוליסה*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

הראל
חברה לביטוח בע"מ

המבטח:

*באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

זהו ישראל מגורים ביישוב

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. כל התכניות הנדרשות עפ"י נספח ב' בקנה מידה מתאים.
 - 1.1. תכניות מיקום גנרטורים, תוואי צנרת דלק נקודת תדלוק.
 - 1.2. תכניות לבצוע תוואי צנרת הדלק.
 - 1.3. פרטי ביצוע.
 - 1.4. חתכים טיפוסיים.
2. כל תכנית אחרת או מסמך או חוות דעת שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשקול המנהל.
3. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפחיקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
4. כל שאר תוכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית

לשם כניס בע"מ
51311-192
חיים משה שניידר
בית אבר קומה 4

אפריקה ישראל מגזין

דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

(המזמין)

בכבוד רב,

יבנה כנין
לשם כ.מ. ב.
החשבונות
המס' 4
51311
בנין
מס' 22
אשרד
קומה 4

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ 520034760

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדן, המהווה תשלום אחרון של החשקון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סמל צפון מגרשים 122, 123 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי ו/אזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ שנה _____ 2022

חתימה וחתימת מתכנן:
 לשם כ.ב.נ.
 חתום ביום 22.03.2022
 חתום ביום 22.03.2022

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתמתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

נובל חי-דואה חשבון
מ.ר. 25975

תאריך: _____ 24/3/22 חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

17.9 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

520034760 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

המזמין

לשם כ.מ. בע"מ
המתכנן

אני הח"מ, יוסף עו"ד/ רו"ח מרח" א. בן צור מאשר כי הי"ה כ"ט סיון הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

יוסף בן צור
עו"ד/ רו"ח
מרח"א
2597

תאריך: 2/03/99
חתימה וחתימת עו"ד/ רו"ח:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

לשם כ.מ. בע"מ
ה.פ. 5131
חיים משה שני
בית אוצר קומה 4

מס' חוזה: CONT-5-663
לחתימה: סטטוס:

תבנית: מתכנן הדלק
גרסה: 01

סמל צפון מגרשים 122, 123
לשם כ.מ. בע"מ

פרויקט:
ספק: